

กรณีการเปลี่ยนสภาพของอาคารจากเดิมตึกแถวซึ่งเป็นอาคารที่มีแต่ผนังแบ่งอาคารเป็นคูลา เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัว โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว ย่อมมีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ดังนั้น พื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยของอาคารอยู่อาศัยรวมจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร ตามข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารพิพาทบางห้องมีเนื้อที่ไม่ถึง ๒๐ ตารางเมตร จึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวง ฉบับดังกล่าว และถือเป็นการตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่อเจ้าของอาคารไม่ได้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคารดังกล่าวตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารรื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่ตัดแปลงให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเช่าอาคารเลขที่ ๒/๒๐ ถึงเลขที่ ๒/๒๒ จากบริษัท ส. เพื่อใช้เป็นสำนักงาน อาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างในนามนาย จ. ตามใบอนุญาต ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๓ โดยขณะที่ได้รับอนุญาตอาคารมีสภาพเป็นตึกแถว และมีการโอนต่อกันมาจนกระทั่งบริษัท ส. ซื้ออาคารและให้ผู้ฟ้องคดีเช่า ต่อมา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีได้จ้างช่างก่อสร้างผนังกันห้องพักอาศัยภายในอาคาร ในระหว่างนั้นมีผู้ร้องเรียนว่าผู้ฟ้องคดีได้ตัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งนายตรวจอาคารของสำนักงานเขตวัฒนาได้เข้าตรวจสอบพบว่าการนำผนังมากันแบ่งเป็นห้องในอาคาร จึงได้รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ผู้อำนวยการเขตวัฒนาปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ รวม ๓ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการตัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารบริเวณที่ตัดแปลง และให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติตาม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารส่วนที่ตัดแปลงทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับอุทธรณ์ในส่วนที่ให้ระงับการตัดแปลงอาคาร ห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีหรือบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารบริเวณที่ตัดแปลง และยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี



ในส่วนที่ให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร และให้รื้อถอนอาคาร ส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่ง และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อาคารเลขที่ ๒/๒๐ ถึงเลขที่ ๒/๒๒ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยก่อสร้างเป็นตึกแถวซึ่งอาจใช้เป็นอาคารที่พักอาศัยหรืออาคารพาณิชย์ลักษณะปลูกสร้างติดต่อกันเกินกว่าสองห้อง ประกอบด้วยวัสดุทาสีไฟเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับ ตึกแถวตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑^{๓๕} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๕ (๒๒)^{๓๖} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ แล้ว อาคารดังกล่าวน่าจะมีสภาพเดิมเป็นอาคารที่มีผนังร่วม แบ่งอาคารเป็นคูหา เมื่อผู้ฟ้องคดีกันห้องภายในอาคารดังกล่าวให้แยกเป็นหน่วยในทุกชั้นของอาคารตึกแถวทั้ง ๓ ห้อง แม้การกันห้องจะกระทำภายในขอบเขตของอาคารเดิมมิได้ขยายพื้นที่หรือขอบเขตอาคารให้ผิดไปจากเดิม ผนังกันห้องเป็นวัสดุมวลเบาและวิศวกรคำนวณแล้วไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคาร รวมทั้งไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นโครงสร้างหลัก อันอาจได้รับการยกเว้นไม่เข้าลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารตามข้อ ๑ วรรคหนึ่ง (๒)^{๓๗} และ (๓)^{๓๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

^{๓๕} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

^{๓๖} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๒) “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหา และประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่

^{๓๗-๓๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) การเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

(๓) การเปลี่ยนแปลงการต่อเติมการเพิ่มการลดหรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักเนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคารซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

ฯลฯ

ฯลฯ



พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า สำนักงานเขตวัฒนาแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๖๕^{๓๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในฐานความผิดดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพและศาลจังหวัดพระโขนงมีคำพิพากษาลงโทษผู้ฟ้องคดีตามฟ้อง อีกทั้ง ในชั้นการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีให้ถ้อยคำต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า อาคารที่เช่ามีเจตนาดัดแปลงเป็นอพาร์ทเมนต์และให้เช่ารายวัน กรณีจึงรับฟังเป็นยุติได้ว่า บริเวณภายในอาคารเลขที่ ๒/๒๐ ถึงเลขที่ ๒/๒๒ ตั้งแต่ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๔ มีการกั้นห้องในทุกชั้นเป็นหน่วยแยกจากกัน อันเป็นการเปลี่ยนสภาพของอาคารจากเดิมตึกแถวซึ่งเป็นอาคารที่มีแต่ผนังแบ่งอาคารเป็นคูลา เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยสำหรับหลายครอบครัวโดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันสำหรับแต่ละครอบครัว มีลักษณะเป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ดังนั้น พื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยของอาคารอยู่อาศัยรวมจะต้องมีไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร ตามข้อ ๑๙^{๔๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับข้อเท็จจริงในคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การว่า ห้องบางห้องมีเนื้อที่ไม่ถึง ๒๐ ตารางเมตร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อข้อ ๑๙ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว และถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ กรณีจึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้าง ห้ามเข้าหรือห้ามใช้ ยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับแนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหนังสือที่ กท ๘๐๐๔/๘๖๐ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๖ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า การดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ จึงใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งที่ กท ๘๕๐๓/๑๐๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

^{๓๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

^{๔๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑๙ อาคารอยู่อาศัยรวมต้องมีพื้นที่ภายในแต่ละหน่วยที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า ๒๐ ตารางเมตร



ให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารดังกล่าว (แบบ ค. ๑๐) พร้อมกับใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งที่ กท ๘๕๐๓/๑๐๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการดัดแปลงอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบ ค. ๓) และคำสั่งที่ กท ๘๕๐๓/๑๐๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ห้ามผู้ฟ้องคดีมิให้ใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารบริเวณที่ดัดแปลง (แบบ ค. ๔) จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคารภายในเวลาที่กำหนด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งที่ กท ๘๕๐๓/๔๙๓๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่ดัดแปลงให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับคำสั่ง จึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๕/๒๕๖๑)

๑.๕ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการยื่นคำขอต่อศาลเพื่อให้มีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การผังเมือง

การใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่บัญญัติว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป หมายถึง เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้วจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ดังนั้น แม้ในขณะที่ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร อาคารดังกล่าวจะสามารถก่อสร้างให้สูงเกิน ๑๒ เมตร ได้โดยชอบก็ตาม แต่เมื่อปรากฏว่าในระหว่างที่ใบอนุญาตดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ผู้ร้องสอด ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารแต่อย่างใด ต่อมา ได้มีการประกาศใช้บังคับ



ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีข้อกำหนดให้ที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอด เป็นที่ดินประเภทที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดจึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ให้ตามคำขอของผู้ร้องสอด ซึ่งเป็นอาคารที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒ เมตร อันขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น และได้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย ในซอยจินตนา ถนนคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใบอนุญาตใช้ได้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ระหว่างนั้นมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กำหนดให้การใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณที่ผู้ร้องสอดได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ผู้ร้องสอดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยผู้ถูกฟ้องคดีอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๑ ปี มีผลใช้ได้ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และมีได้รับฟังคู่กรณีตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งในขณะที่ต่ออายุใบอนุญาต มีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งกำหนดห้ามมิให้มีการก่อสร้างอาคารสูงเกิน ๑๒ เมตร การออกใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว โดยคดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของคู่กรณีแต่เพียงว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่ผู้ร้องสอดเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอแล้วให้ดำเนินการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงาน



ท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ส่วนรายละเอียดการต่ออายุใบอนุญาตนั้น ข้อ ๖/๑
วรรคสอง^{๔๑} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดแต่หลักเกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่สอง โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่อาคารที่ได้มีการก่อสร้าง
ฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือมีการก่อสร้างโครงสร้างของอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบ
ของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต่ออายุใบอนุญาตให้ได้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี
แต่ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาตครั้งแรกไว้ ซึ่งหากพิจารณาเจตนารมณ์ของ
การออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหลักเกณฑ์ในการใช้ดุลพินิจพิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาต และป้องกันการใช้ดุลพินิจพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตทั้งที่ไม่มีการก่อสร้างใด ๆ
อันอาจทำให้เป็นอาคารที่ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอเนื่องจากการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับในขณะที่มีการยื่นขออนุญาตครั้งแรก และเพื่อป้องกันมิให้เจ้าของอาคารขอใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารทิ้งไว้เป็นเวลานาน ๆ โดยไม่ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามที่ได้รับใบอนุญาต
ดังนั้น หลักเกณฑ์ในการต่ออายุใบอนุญาตครั้งแรก เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงต้องพิจารณาว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาตได้เริ่มลงมือก่อสร้างแล้วหรือไม่ ซึ่งจะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการต่ออายุ
ใบอนุญาตครั้งที่สองที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาตให้ เมื่อมีการก่อสร้างฐานราก
ของอาคารแล้วเสร็จ หรือก่อสร้างโครงสร้างของอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคาร
ที่ได้รับอนุญาต ส่วนกรณีใดที่ถือว่าเป็นการเริ่มลงมือก่อสร้าง นั้น ในกรณีนี้เมื่อพิจารณา
ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง^{๔๒} และวรรคสอง^{๔๓} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

^{๔๑} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๖/๑

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ได้มีการต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
ได้ต่อเมื่อดำเนินการก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ หรือมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงโครงสร้างของอาคารไปแล้ว
เกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับอนุญาต โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต่ออายุใบอนุญาตให้ได้อีกไม่เกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งปี

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๒-๔๓} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘

มาตรา ๒๗ ในเขตที่ได้มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจาก
ที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรมนั้น

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมี
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเมื่อมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว แต่ถ้า
คณะกรรมการผังเมืองเห็นว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปเป็นการขัดต่อนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสำคัญที่เกี่ยวกับ
สุขภาพ ความสะดวกของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ

ที่บัญญัติว่า หากพื้นที่ใดมีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้ว ห้ามบุคคลใดใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กำหนดไว้ในผังเมืองรวม หรือขัดกับข้อกำหนดของผังเมืองรวม เว้นแต่ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป นั้น ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นแล้ว โดยไม่ให้นากฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมซึ่งมีข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประการไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว และโดยที่มาตรา ๑๗ (๕)^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ได้บัญญัติให้การจัดทำผังเมืองรวมต้องมีการวางข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมซึ่งมีการจำกัดประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้างซึ่งอาคารตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ที่บัญญัติไว้ว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมและจะใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไป จึงต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กล่าวคือ เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้ใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว จึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม

และเงื่อนไขที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใช้ประโยชน์ที่ดินเช่นนั้นต่อไปภายในระยะเวลาที่เห็นสมควรได้ การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวให้คำนึงถึงกิจการที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินสภาพของที่ดินและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวกับที่ดิน การลงทุน ประโยชน์หรือความเดือดร้อนรำคาญที่ประชาชนได้รับจากกิจการนั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการผังเมืองเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินมาแสดงข้อเท็จจริงและความคิดเห็นประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๔๔} พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ ผังเมืองรวมประกอบด้วย

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) ข้อกำหนดที่จะให้ปฏิบัติหรือไม่ให้ปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมทุกประการ ดังต่อไปนี้

- (ก) ประเภทและขนาดกิจการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดำเนินการ
- (ข) ประเภท ชนิด ขนาด ความสูง และลักษณะของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้สร้าง
- (ค) อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
- (ง) อัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินต่อพื้นที่แปลงที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งอาคาร
- (จ) อัตราส่วนพื้นที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมของแปลงที่ดินที่อาคารตั้งอยู่ต่อพื้นที่ใช้สอยรวมของอาคาร
- (ฉ) ระยะถอยร่นจากแนวธรรมชาติ ถนน แนวเขตที่ดิน อาคาร หรือสถานที่อื่น ๆ ที่จำเป็น
- (ช) ขนาดของแปลงที่ดินที่จะอนุญาตให้สร้างอาคาร
- (ซ) ข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นโดยรัฐมนตรีประกาศกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการผังเมือง

ฯลฯ

ฯลฯ



คดีนี้แม้จะฟังได้ว่า ก่อนที่ผู้ร้องสอดจะเริ่มก่อสร้างอาคารตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๕/๕๖ ผู้ร้องสอดต้องรื้อถอนร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารเสียก่อน แต่การรื้อถอนร้านอาหารของผู้ร้องสอด ไม่ว่าจะรื้อถอนแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ หรือเริ่มรื้อถอนในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ก็เป็นการดำเนินการภายหลังจากกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ ส่วนการสำรวจขุดเจาะดิน ผู้ร้องสอดก็เริ่มสำรวจลักษณะชั้นดินในบริเวณที่จะก่อสร้าง เพื่อออกแบบฐานรากของอาคารและ กำหนดความยาวของเสาเข็มเจาะ ซึ่งเป็นส่วนฐานรากของอาคาร ภายหลังจากใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ สิ้นอายุ จึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการเริ่มวางฐานรากอาคาร หรือดำเนินการวางฐานรากอาคารแล้วเสร็จ ก่อนที่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใช้บังคับ อีกทั้งยังปรากฏว่าสัญญาเกี่ยวกับการก่อสร้างฐานรากของอาคารตามใบอนุญาตในคดีนี้มีขึ้นหลังใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ สิ้นอายุแล้วเช่นกัน กรณีจึงฟังว่าในระยะเวลาระหว่างที่ผู้ร้องสอดได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ และก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ร้องสอดยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ร้องสอดจึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินมาก่อนที่จะมีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ และไม่ได้ได้รับประโยชน์ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ การก่อสร้างอาคารของผู้ร้องสอดตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ จึงต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมื่อกฎกระทรวงดังกล่าว กำหนดให้ที่ดินในบริเวณที่ก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และข้อ ๙ วรรคสาม (๓)^{๔๕} ของกฎกระทรวงเดียวกัน กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณดังกล่าวไว้ โดยให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ดังนั้น เมื่อผู้ร้องสอดยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำขอของผู้ร้องสอดแล้วมีคำสั่งให้ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ให้ตามคำขอ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๗ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (๖๐ ห้อง) เพื่อใช้เป็นอาคารชุดพักอาศัย โดยมีความสูง ๒๐.๑๐ เมตร จึงเป็นการอนุญาตให้

^{๔๕} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อ ๙	ฯลฯ	ฯลฯ
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้ ให้เป็นไปดังต่อไปนี้		
	ฯลฯ	ฯลฯ
(๓) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการใด ๆ ในบริเวณหมายเลข ๓.๑๑ หมายเลข ๓.๑๒ และหมายเลข ๓.๒๑ ให้ดำเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร	ฯลฯ	ฯลฯ



ผู้ร้องสอดก่อสร้างอาคารที่มีความสูงเกินกว่า ๑๒ เมตร ขัดต่อข้อ ๙ วรรคสาม (๓) ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ คำสั่งต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ เลขที่ ๑๕/๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อส.๑๓/๒๕๖๐)



บทที่ ๕

คดีปกครองเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑. กรณีเกี่ยวกับการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กรณีฟ้องโต้แย้งว่า การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีการเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมนั้น เมื่อมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ รวม ๑๕ ตำแหน่ง โดยมีได้เฉพาะเจาะจงชื่อผู้เป็นกรรมการดังนั้น แม้ผู้ดำรงตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวจะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา แต่เมื่อได้มีการมอบหมายผู้แทนให้เข้าร่วมประชุมหรือมีการมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เข้าร่วมประชุมบุคคลดังกล่าวจึงเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนกรณีกรรมการที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งในองค์การบางแห่งแม้ชื่อองค์การนั้นจะไม่ตรงตามที่กำหนดในมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แต่เมื่อในขณะที่มีการประชุมไม่ปรากฏว่ามีองค์การอื่นที่มีบทบาทภารกิจอย่างเดียวกันที่จะทำให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ จึงต้องถือว่าผู้ดำรงตำแหน่งที่มาจากองค์การดังกล่าวมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา เมื่อปรากฏว่ากรรมการสรรหาซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการโดยชอบด้วยกฎหมายข้างต้น มีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าเป็นองค์ประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น มติของคณะกรรมการสรรหาในการประชุมครั้งดังกล่าว จึงเป็นมติการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียง



และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยที่ออกตามมติที่ประชุมข้างต้น ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสมัครเข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ด้านกิจการสื่อสารมวลชน ตามประกาศของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แต่ไม่ได้รับการเสนอชื่อ และต่อมานายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงฯ จำนวน ๙ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการดำเนินการสรรหากรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงฯ ดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากในการประชุมคณะกรรมการสรรหามีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงฯ ของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติว่า ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำนวนสิบห้าคน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการนโยบาย ประกอบด้วย (๑) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (๒) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย (๓) นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (๔) ประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (๕) ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (๖) ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค (๗) ประธานสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ (๘) ประธานสมาคมพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (๙) นายกสภานายความ (๑๐) ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (๑๑) ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (๑๒) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (๑๓) ปลัดกระทรวงการคลัง (๑๔) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ (๑๕) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) หรือ (๑๐) ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้ที่เข้าประชุมแทนต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภา คณะกรรมการ หรือสถาบันขององค์การนั้นให้เข้าประชุมแทน วรรคสาม บัญญัติว่า ในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหา



ครบตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเวลาสามสิบวัน นับแต่เมื่อมีเหตุให้ทำการสรรหา ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการสรรหาที่เหลืออยู่ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบคน และวรรคหก บัญญัติว่า หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากำหนด ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการสรรหา จึงเห็นได้ว่า องค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยตำแหน่งต่าง ๆ รวม ๑๕ ตำแหน่ง มิใช่เฉพาะเจาะจงชื่อผู้เป็นกรรมการ ดังนั้น การมอบหมายผู้แทนจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑๒) ได้เข้าร่วมประชุมหลังจากที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๑ ไปแล้ว แต่โดยที่วาระที่ ๑ ถึงวาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๑ ของการประชุมดังกล่าว ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับการสรรหา แต่ในส่วนตั้งแต่วาระที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๒ เป็นต้นไปนั้น เป็นการประชุมในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหา ซึ่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมประชุมด้วย จึงถือได้ว่า ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาในครั้งนี้เพื่อสรรหาคณะกรรมการฯ ดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า กรรมการบางรายไม่ใช่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้เข้าประชุมตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฯ นั้น เมื่อปรากฏว่า นาย ว. ผู้เข้าประชุมแทนนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๒) โดยที่ประชุมของสมาคมดังกล่าวมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มอบหมายให้เป็นผู้แทนของสมาคมฯ นางสาว ส. ผู้เข้าประชุมแทนประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน กรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) โดยที่ประชุมของคณะกรรมการดังกล่าวมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มอบหมายให้เป็นผู้แทนของคณะกรรมการฯ และนาย ต. ผู้เข้าประชุมแทนประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๘) โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการข้างต้นตามหนังสือสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ที่ สพทท. ๐๔๔/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเห็นได้ว่า แม้บุคคลทั้งสามดังกล่าวจะมีชื่อประธานหรือนายกองค์กรที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง แต่ในการร่วมประชุมก็ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือสภาแล้ว จึงเป็นผู้มีอำนาจเข้าร่วมประชุมตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฯ



สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้เข้าประชุมบางรายไม่ได้มาจากองค์กรหรือสถาบัน ตรงตามที่กฎหมายกำหนด จึงย่อมไม่มีสิทธิและหน้าที่โดยชอบในการดำรงตำแหน่งกรรมการ สรรหาฯ นั้น เห็นว่า กรณีประธานสภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นกรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฯ นั้น แม้ขณะประชุมจะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีชื่อ สภาสถาบันนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย คงมีแต่สภาสถาบันวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาข้อทั้งสองแล้ว แม้จะไม่ตรงกัน แต่ถ้อยคำที่แตกต่างกันคือ “นักวิชาการ” กับ “วิชาการ” ไม่อาจทำให้แปลความแตกต่าง เป็นสถาบันอื่นได้ อีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีสภาสถาบันอื่นที่มีบทบาทภารกิจอย่างเดียวกันที่จะทำให้ เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ จึงต้องถือว่า นาย ส. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาสถาบันวิชาการ ด้านสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๔) ดังกล่าว ส่วนกรณีประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๗) นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในขณะประชุมไม่ปรากฏว่ามีชื่อองค์การพัฒนาเด็ก และเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ คงมีแต่องค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาข้อทั้งสองแล้ว แม้จะไม่ตรงกัน แต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีองค์การพัฒนาอื่นที่มีบทบาทภารกิจอย่างเดียวกันที่จะทำให้ เข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ จึงต้องถือว่า คุณหญิง ณ. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การพัฒนา เด็กและเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๗) ดังกล่าว

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า ผู้ดำรงตำแหน่งตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑๑) ถึง (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยฯ ไม่สามารถ แต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ หมวด ๕ การปฏิบัติราชการแทน มาตรา ๓๘ กำหนดให้ ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวมีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นาง จ. รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมายจาก ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมให้เข้าประชุมแทน นาง จ. จึงเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑๔) ส่วนกรณีนางสาว ส. รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง จึงเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑๓) สำหรับกรณี ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้กองทุนมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง และมาตรา ๒๙ วรรคสอง บัญญัติว่า ในกิจการที่เกี่ยวกับ



บุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการเป็นผู้แทนของกองทุน เพื่อการนี้ ผู้จัดการจะมอบอำนาจให้บุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว. ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามคำสั่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ ๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ตามหนังสือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ สสส. ๐๐/๙๙๙/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงเป็นกรรมการสรรหาตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า กรรมการสรรหาฯ ที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการโดยชอบตามกฎหมาย และโดยที่พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ไม่ได้กำหนดองค์ประชุมไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ ต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมอย่างน้อยกี่หนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ดังนั้น เมื่อกรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ มีกรรมการที่ร่วมประชุมจำนวน ๑๔ คน จากจำนวน ๑๕ คน จึงถือว่าเป็นองค์ประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย มติคณะกรรมการสรรหาฯ ในการประชุมครั้งดังกล่าว จึงถือเป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย และส่งผลให้การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีผู้แทนเช่นเดียวกับการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นการประชุมที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่นเดียวกัน ดังนั้น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๘/๒๕๖๑)

๒. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^๑ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๗๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๕ วรรคสอง การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมอย่างน้อย กี่หนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎหรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมการชุดนั้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ



๓. กรณีเกี่ยวกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีเกี่ยวกับกิจการวิทยุคมนาคม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๖

คดีปกครองเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ

๑. กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒. การเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. กรณีอื่น ๆ

- การจัดหาประโยชน์และดำเนินธุรกิจอื่นของรัฐวิสาหกิจ

กรณีที่มีการรถไฟแห่งประเทศไทยนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของการรถไฟฯ เอง ออกให้กรุงเทพมหานครเช่าเพื่อดำเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรตามนโยบายของรัฐ ในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ให้ประชาชนส่วนหนึ่งใช้สำหรับประกอบอาชีพค้าขาย ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร แต่ต่อมาหลังจากที่สัญญาเช่าดังกล่าว สิ้นสุดก็ไม่ได้มีการต่อสัญญาเช่าออกไป ถือเป็นอันยกเลิกวัตถุประสงค์ในการจัดให้มี ตลาดนัดเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรและการจัดให้มีสถานที่ค้าขายสินค้า ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เมื่อต่อมาการรถไฟฯ นำที่ดินแปลงเดียวกันออกดำเนิน กิจการตลาดนัดจตุจักรเอง แม้จะเป็นการดำเนินการโดยไม่มีหน้าที่จัดให้มีตลาดนัด เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรและจัดให้มีสถานที่ ค้าขายสินค้าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร แต่เมื่อการจัดหารายได้โดยการจัดให้มี ตลาดนัดจตุจักรเป็นการสร้างรายได้ให้กับการรถไฟฯ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้



เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำภารกิจด้านบริการสาธารณะเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่ง ให้บรรลุผล การรถไฟจึงมีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวซึ่งเป็นทรัพย์สินของการรถไฟฯ เอง ออกให้เช่าหรือดำเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ ประกอบกับ มาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนั้น การที่ การรถไฟฯ ออกประกาศให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร ๒๗ โครงการ และแผงค้าไก่ชนเดิม ในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรไปลงนามในสัญญาเช่าและชำระค่าเช่าในอัตราสูงกว่าที่ กรุงเทพมหานครกำหนด รวมทั้งกำหนดอายุสัญญาเป็นระยะเวลาสั้นกว่าอายุสัญญาเดิม จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่และเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง เป็นไปตามหลักอุปสงค์และอุปทานของตลาดแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ค้าในตลาดนัดกรุงเทพมหานคร (ตลาดนัดจตุจักร) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศ กำหนดให้ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร ๒๗ โครงการ และแผงค้าไก่ชนเดิมในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร ไปลงนามในสัญญาเช่า พร้อมชำระค่าเช่าในอัตราเดือนละ ๓,๑๕๗ บาท ค่าภาษีโรงเรือน เป็นเงินเดือนละ ๓๙๕ บาท และชำระค่าบัตรชำระเงินธนาคาร ๑๐ บาท มีกำหนดระยะเวลา การเช่า ๒ ปี โดยให้ผู้ค้าไปทำสัญญาเช่าภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ หากพ้นกำหนด ดังกล่าวจะถือว่าผู้ค้าสละสิทธิไม่ประสงค์จะทำสัญญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีอำนาจดำเนินการตลาดนัดจตุจักร เพราะไม่มีกฎหมายรองรับและเป็น การดำเนินการที่ขัดต่ออำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังเห็นว่าอัตราค่าเช่า ตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้นสูงเกินสมควร และกำหนดระยะเวลาการเช่า ๒ ปี ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๒๙ ว่าด้วย การจัดประโยชน์ในทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าเช่าและค่าภาษีโรงเรือนในอัตราเดือนละ ๖๐๕.๓๔๓ บาท ต่อ ๑ แผงค้า โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศพิพาก และให้แก้ไข ระยะเวลาเช่าตามสัญญาจากเดิม ๒ ปี เป็น ๕ ปี และต่ออายุสัญญาออกไปในทุก ๆ ๕ ปี ให้แก่ ผู้ฟ้องคดี



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติตามมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒)^๑ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟฟ้า และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟฟ้า ประกอบกับมาตรา ๙^๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกำหนดให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีอำนาจที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ โดยอำนาจที่ว่านี้ให้รวมถึงการซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ให้อาศัย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนการจัดตั้งบริษัท จำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการรถไฟฟ้าด้วย จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ โดยจำกัดภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีอำนาจในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมถึงดำเนินธุรกิจอื่นที่เป็นประโยชน์แก่กิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ อันสอดคล้องกับสิทธิในทรัพย์สินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับการคุ้มครองตามมาตรา ๒๙^๓

^๑ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

มาตรา ๖ ให้จัดตั้งการรถไฟฟ้าขึ้น เรียกว่า “การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) จัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟฟ้าเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟฟ้าและธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟฟ้า

^๒ พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๙ ให้การรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีอำนาจหน้าที่ที่จะกระทำการต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

(๑) สร้าง ซื้อ จ้าง รับจ้าง จัดหา จำหน่าย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม และดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟฟ้า

(๒) ซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ให้อาศัย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๒๙ การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้กำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญของสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

ฯลฯ

ฯลฯ



และมาตรา ๔๑^๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถจัดหาประโยชน์และการดำเนินธุรกิจอื่นได้เช่นเดียวกับเอกชนทั่วไปตามหลักกฎหมายแพ่ง แต่ทั้งนี้ การจัดหาประโยชน์และการดำเนินธุรกิจอื่นดังกล่าวนั้น ยังคงต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ให้อำนาจ จึงต้องอยู่ภายใต้กรอบภารกิจเกี่ยวกับการขนส่งรถไฟ ธุรกิจอื่นอันเกี่ยวกับการขนส่งรถไฟ และธุรกิจอื่นซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นบริการสาธารณะตามขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ด้วย

เมื่อข้อพิพาทในคดีนี้เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เอง ออกดำเนินกิจการตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเดิมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เคยให้กรุงเทพมหานครเช่าที่ดินแปลงเดียวกันนี้ออกดำเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรตามนโยบายของรัฐในเรื่องเกี่ยวกับการจัดหาสถานที่ให้ประชาชนส่วนหนึ่งใช้สำหรับประกอบอาชีพค้าขายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของกรุงเทพมหานคร ปรากฏตามสัญญาเช่าที่ดิน มีกำหนด ๒๕ ปี นับแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๓๐ อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาสัญญาเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงโดยไม่มี การต่อสัญญาเช่าออกไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้าบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรแทน กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กรณีจึงเป็นอันยกเลิกวัตถุประสงค์ในการจัดให้มีตลาดนัดเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎรและเป็นการจัดให้มีสถานที่ค้าขายสินค้า ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดทำตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๙)^๕ และ (๒๕)^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการและนำมาซึ่งความเจริญของกิจการรถไฟเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและประชาชน และดำเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการขนส่งของรถไฟ และธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่กิจการรถไฟ และมีอำนาจซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ

^๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

มาตรา ๔๑ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง ขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นนี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๕-๖} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘

มาตรา ๘๙ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้กรุงเทพมหานครมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๙) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒๕) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ฯลฯ

ฯลฯ



ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง อาศัย ให้อาศัย จำหน่าย แลกเปลี่ยน และดำเนินงานเกี่ยวกับทรัพย์สินใด ๆ ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖ ประกอบกับ มาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทยฯ จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่มีหน้าที่จัดให้มีตลาดนัดเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ราษฎร และจัดให้มีสถานที่ค้าขายสินค้าเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดหารายได้โดยการจัดให้มีตลาดนัดจตุจักรของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว เป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำภารกิจด้านบริการสาธารณะเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งให้บรรลุผลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจนำที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ข้างต้น ออกให้เช่าหรือดำเนินกิจการตลาดนัดจตุจักรได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้บริหารพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรเพื่อดำเนินการบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรต่อไป และทำการสำรวจผู้ค้าที่มีสิทธิที่แท้จริงที่มีหลักฐานเดิมอยู่กับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้ออกประกาศพิพาทให้ผู้ค้าแผงค้ากิ่งถาวร ๒๗ โครงการ และแผงค้าไก่ชนเดิมในพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรไปลงนามในสัญญาเช่าและชำระค่าเช่า จึงเป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

เมื่อวัตถุประสงค์ของการจัดทำตลาดนัดจตุจักรเปลี่ยนแปลงไปเป็นการหารายได้เพื่อนำมาสนับสนุนกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังที่กล่าวข้างต้น วัตถุประสงค์ของสัญญาเช่าจึงเป็นไปเพื่อต้องการหารายได้ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังนั้น การกำหนดอัตราค่าเช่าจึงเป็นไปตามหลักอุปสงค์และอุปทานของตลาด ผู้ฟ้องคดีย่อมมีเสรีภาพในการเข้าทำสัญญาหรือไม่ก็ได้ การกำหนดอัตราค่าเช่าจึงเป็นดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่จะกำหนดตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๙๕/๒๕๖๑ และคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๒/๒๕๖๑ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

